



PENETAPAN
Nomor 2431/Pdt.P/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, terhadap pemohon:

ELA PUSPITA SARI, NIK 3172045201971001, Tempat / Tanggal Lahir Bangkalan, 12 Januari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kapas Baru 10-A/38 RT 013 RW 007 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan Bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2025 terdaftar dibawah Register Nomor 2431/Pdt.P/2025/PN Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON atas nama ELA PUSPITA SARI telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172045201971001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 25 Juni 2020;
2. Bahwa PEMOHON atas nama ELA PUSPITA SARI dan orang tua laki-laki PEMOHON atas nama NURAHMAN telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578102507190011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22 April 2025;
3. Bahwa PEMOHON atas nama ELA PUSPITA SARI lahir di Surabaya pada tanggal 12 Januari 1997 dari orang tua laki-laki PEMOHON atas nama NURAHMAN sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578-LT-08102025-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Oktober 2025;

4. Bahwa PEMOHON atas nama ELA PUSPITA SARI dengan nama orang tua laki-laki atas nama NURACHMAD/SAEN telah melaksanakan perkawinan dengan seseorang bernama MOCH. SYAMSUL pada tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0812/186/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2018;
5. Bahwa PEMOHON dalam hal ini berkeinginan untuk Memperbaiki Data Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON Nomor 3578-LT-08102025-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Oktober 2025 dikarenakan terdapat kesalahan penulisan di mana tertulis anak ke tiga perempuan, dari ayah NURAHMAN yang seharusnya menjadi anak ke tiga, dari ayah NURACHMAD/SAEN sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah milik PEMOHON dengan Nomor 0812/186/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2018;
6. Bahwa orang tua laki-laki PEMOHON telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-08102025-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Oktober 2025 dengan nama orang tua laki-laki PEMOHON tertulis NURAHMAN perlu dilakukan perubahan untuk proses Perbaikan Data Nama Orang Tua Laki-Laki pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON tersebut selanjutnya PEMOHON untuk mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya; dan
7. Bahwa untuk Perbaikan Data Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak PEMOHON terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin untuk Memperbaiki Data Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON Nomor 3578-LT-08102025-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Oktober 2025 dikarenakan terdapat kesalahan penulisan di

Halaman 2 Penetapan Nomor 2431/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tertulis anak ke tiga perempuan, dari ayah NURAHMAN yang seharusnya menjadi anak ke tiga, dari ayah NURACHMAD/SAEN sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah milik PEMOHON dengan Nomor 0812/186/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2018;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Perubahan atau Perbaikan Data Nama Orang Tua Laki-Laki pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON Nomor 3578-LT-08102025-0055 tertanggal 08 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu; dan

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Ex Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3172045201971001 atas nama ELA PUSPITA SARI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3578102507190011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22 April 2025, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-08102025-0055 atas nama ELA PUSPITA SARI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 8 Oktober 2025, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0812/186/VIII/2018 pada tanggal 31 Agustus 2018 antara Pemohon dengan Moch. Syamsul, yang dikeluarkan oleh KUA Kenjeran Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta kesemua bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2431/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asmawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Bapak Pemohon adalah saudara suami saksi;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah NURACHMAD dan sehari-hari dipanggil dengan nama Cak Nur, sedangkan Ibu Pemohon bernama Maimunah;
- Bahwa Pemohon merupakan Tiga bersaudara yaitu : Rina, Yuli, dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kapas Baru 10-A/38 RT 013 RW 007 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penulisan dimana tertulis anak ke tiga perempuan, dari ayah NURAHMAN yang seharusnya menjadi anak ke tiga, dari ayah NURACHMAD/SAEN disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan KK Pemohon nama ayah Pemohon ditulis dengan NURAHMAN sedangkan pada Kutipan Akta Nikah nama ayah ditulis Pemohon NURACHMAD / SAEN;
- Bahwa nama NURAHMAN dan nama NURACHMAD / SAEN adalah nama satu orang yaitu Ayah Pemohon;

2. Saksi Ach Rozi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon saat masih kecil di Kapas Baru, tetapi sekarang saksi sudah pindah kontrakan;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah NURACHMAD dan sehari-hari dipanggil dengan nama Cak Nur, sedangkan Ibu Pemohon bernama Maimunah;
- Bahwa Pemohon merupakan Tiga bersaudara yaitu : Rina, Yuli, dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kapas Baru 10-A/38 RT 013 RW 007 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2431/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penulisan dimana tertulis anak ke tiga perempuan, dari ayah NURAHMAN yang seharusnya menjadi anak ke tiga, dari ayah NURACHMAD/SAEN disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan KK Pemohon nama ayah Pemohon ditulis dengan NURAHMAN sedangkan pada Kutipan Akta Nikah nama ayah ditulis Pemohon NURACHMAD / SAEN;
- Bahwa nama NURAHMAN dan nama NURACHMAD / SAEN adalah nama satu orang yaitu Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukannya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Data Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 3578-LT-08102025-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Oktober 2025 dikarenakan terdapat kesalahan penulisan di mana tertulis anak ke tiga perempuan, dari ayah NURAHMAN yang seharusnya menjadi anak ke tiga, dari ayah NURACHMAD/SAEN sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Nomor 0812/186/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3172045201971001 atas nama ELA PUSPITA SARI, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kapas Baru 10-A/38 RT 013 RW 007 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya, sehingga permohonan sudah tepat dan benar apabila diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari buti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578102507190011 dan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-08102025-0055 atas nama ELA PUSPITA SARI, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, membuktikan bahwa pada dokumen tersebut tertulis nama orang tua laki-laki Pemohon adalah NURAHMAN dan Ibu bernama MAEMUNAH;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0812/186/VIII/2018 pada tanggal 31 Agustus 2018, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, membuktikan bahwa pada dokumen tersebut nama ayah Pemohon ditulis dengan nama NURACHMAD/SAEN;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Asmawati dan saksi Ach Rozi menrangkan bahwa NURAHMAN dan nama NURACHMAD / SAEN sebagaimana ditulis dalam dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (bukti P-2 dan P-3) adalah nama satu orang yaitu ayah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, meskipun terdapat perbedaan penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon, hakim berkeyakinan bahwa memang benar terjadi perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama NURAHMAN dan nama NURACHMAD/SAEN dengan seorang perempuan bernama MAEMUNAH dan dari perkawinan tersebut lahir anak perempuan yang bernama ELA PUSPITA SARI (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-08102025-0055 atas nama ELA PUSPITA SARI, yaitu ditulis dengan nama NURAHMAN, sedangkan yang benar adalah NURACHMAD/SAEN sesuai dengan dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0812/186/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kenjeran Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk memperbaiki data Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 3578-LT-08102025-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Oktober 2025 dikarenakan terdapat kesalahan penulisan di mana tertulis anak ke tiga perempuan, dari ayah NURAHMAN yang seharusnya menjadi anak ke tiga, dari ayah NURACHMAD/SAEN sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah milik PEMOHON dengan Nomor 0812/186/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2018;,, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Pemohon dibebani melaporkan tentang adanya perubahan data tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,

Halaman 7 Penetapan Nomor 2431/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang - undang maupun peraturan hukum yang berlaku lainnya oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya, dengan amar penetapan sebagaimana ditentukan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo bersifat volunter, maka apabila ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana Undang-Undang mengatur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam prosesnya menimbulkan biaya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki data Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 3578-LT-08102025-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Oktober 2025 dikarenakan terdapat kesalahan penulisan di mana tertulis anak ke tiga perempuan, dari ayah NURAHMAN yang seharusnya menjadi anak ke tiga, dari ayah NURACHMAD/SAEN sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Nomor 0812/186/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tertanggal 31 Agustus 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Perubahan atau Perbaikan data Nama Orang Tua Laki-Laki pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 3578-LT-08102025-0055 tertanggal 08 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2431/Pdt.P/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, oleh S. Pujiono, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Lina Susiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Lina Susiana, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp 160.000,00
		(seratus enam puluh ribu Rupiah)